



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2089 - Disposición Prosum SCE

VISTO:

El expediente EX-2026-09173806- -APN-DR#CNDC, caratulado "EDISON LAS MADERAS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2089).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 27 de febrero de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 27 de enero de 2026 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión Hidroeléctrica Las Maderas ("ACTIVOS LM") por parte de EDISON LAS MADERAS S.A. ("EDISON LM"), mediante un acuerdo de cesión de posición contractual del 20 de octubre de 2025, que se perfeccionó el 22 de enero de 2026.

La operación presenta una relación horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada, donde las participaciones de EDISON LM post operación son marginales y no superan el 4%.

En cuanto al mercado geográfico, éste se considera de alcance nacional.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricciones accesorias a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico IF-2026-20714479-APN-DNCE#CNDC el 27 de febrero de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre los ACTIVOS LM por parte de EDISON LM, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de: a) el contrato de cesión de posición contractual; b) el acuerdo de accionistas; c) la estructura del grupo comprador y; d) el contrato de concesión, justificando que dichos datos son información comercialmente sensible, cuya divulgación no resulta relevante para el análisis de la presente operación.

A su vez, la notificante solicitó que se le exima de determinar el valor contable de los ACTIVOS LM, dado que la transacción supera los umbrales previstos en el artículo 9 de la LDC y que no resulta aplicable ninguna de las excepciones previstas en el artículo 11 del mismo cuerpo normativo.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y la eximición mencionada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la eximición en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión Hidroeléctrica Las Maderas ("ACTIVOS LM") por parte de EDISON LAS MADERAS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: a) el contrato de cesión de posición contractual; b) el acuerdo de accionistas; c) la estructura del grupo comprador y; d) el contrato de concesión, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°.- Concédase la exención para determinar el valor contable de los activos transferidos, considerando suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 5°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-20714479-APN-DNCE#CNDC IF-2026----APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE

CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a EDISON LAS MADERAS S.A.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-09173806- -APN-DR#CNDC, caratulado "EDISON LAS MADERAS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2089).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión Hidroeléctrica Las Maderas y determinados activos ("ACTIVOS LM") por parte de EDISON LAS MADERAS S.A. ("EDISON LM").
2. La transacción se implementó mediante un acuerdo de cesión de posición contractual del 20 de octubre de 2025.
3. EDISON LM es una sociedad que tiene por objeto llevar a cabo actividades vinculadas a la generación de energía eléctrica, incluyendo su transporte, distribución y comercialización.
4. El objeto de la operación es la concesión para la operación, mantenimiento, generación de energía eléctrica y explotación comercial del Complejo Hidroeléctrico Las Maderas – La Ciénaga, a fin de lograr el aprovechamiento integral de los Ríos Perico y Grande.¹
5. HOLDEC INVERSORA S.A. ("HOLDEC"), la vendedora, se dedica a la actividad de generación de energía eléctrica, servicios de financiación y actividades de crédito para financiar a otras actividades económicas.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 22 de enero del 2026 y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA se realizó el 27 de enero de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 27 de enero de 2026, CPESA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

¹ Los ACTIVOS LM incluyen: i) la posición contractual en el Contrato de Concesión de la Hidroeléctrica Las Maderas, ii) los bienes inmuebles en los cuales se emplaza el Complejo Hidroeléctrico Las Maderas – La Ciénaga, iii) las maquinarias, mobiliario, equipos y demás bienes muebles no registrables utilizados para la explotación del negocio concesionado, iv) los bienes muebles registrables utilizados para la explotación del negocio concesionado, v) la totalidad de la correspondencia, archivos, fotografías, planos, manuales, folletería y material de marketing, manuales de instrucciones sobre manejo de equipos y maquinaria y/o sobre manejo y transporte de bienes de uso y archivos de computación relacionados con el negocio concesionado y v) 13 empleados.

8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²
10. El 30 de enero de 2026 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día de la presentación del F0 y que el mismo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.³
11. Esta DNCE solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (“ENRE”) la intervención que les compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El ENRE dio respuesta y no objetó la operación.
12. El 13 de febrero de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión Hidroeléctrica Las Maderas y determinados activos (“ACTIVOS LM”) por parte de EDISON LM.

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 19 de enero de 2026, la Autoridad Nacional de la Competencia dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1450,05).

³ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

15. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
<i>Grupo Comprador</i>	
LITSA S.A.	Construcción, operación y mantenimiento del segundo tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, y al servicio de operación y mantenimiento de instalaciones de transporte energía eléctrica de terceros, y otros servicios vinculados con el transporte de energía eléctrica.
LIMSA S.A.	Construcción, operación y mantenimiento del Subtramo Norte de la interconexión Rincón Santa María-Rodríguez y prestación de transporte de electricidad.
ECOS S.A.	Realización, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de actividades de construcción en general, prestación de servicios generales y de mantenimiento.
NOANET S.A.	Prestación del servicio de telecomunicaciones, procesamiento de datos, desarrollo de software, desarrollo de electrónica y provisión de equipamiento TIC.
DIMATER S.A.	Se dedica a la compraventa de materiales eléctricos.
NORELEC S.A. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A. ("CEISA")	Se dedica a la actividad inversora y financiera.

NEWSAN S.A.	Fabricación y distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo.
NEWSAN FOOD S.A.	Elaboración y comercialización de productos obtenidos de actividades agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas, apícolas, frutihortícolas, vitivinícolas y provenientes de operaciones de acuicultura y piscicultura.
GASTRONOMÍA DEL SUR S.A.	Provisión de servicios de catering y gastronomía.
GN SOLUTIONS S.A.	Prestación de servicios de ingeniería, consultoría y diseño en el sector energético y el desarrollo de proyectos de energías alternativas/ renovables.
PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L.	Producción y comercialización de productos para la higiene de tocador, medicinales, odontológicos, químicos y cosméticos.
WODEN ENERGÍA S.A.U.	Provisión de servicios vinculados a la estructuración y gestión de proyectos relacionados a la distribución y generación de energía y electricidad.
IPE ENERGÍA S.A.	Brinda servicios de construcción e ingeniería.
PATAGONIA RESOURCES S.A.	Brinda servicios petroleros.
AIR CUYO S.A.	Brinda servicios de transporte aéreo privado.
RESERVA NATURAL CERRO COLORADO S.A.	Se dedica a la organización de eventos corporativos.
VALLE DE LAS SIERRAS S.A. MAR DEL SUR CLUB S.A.	Brinda servicios de desarrollo inmobiliario.
CEMPPSA	Explotación del aprovechamiento integral del Río Mendoza en el marco del Proyecto Potrerillos, incluyendo la generación de energía hidráulica.

PARQUE SOLAR CURA BROCHERO S.A.	Generación de energía solar.
PARQUE SOLAR CB MATER S.A.	
EJSEDSA S.A.	Brinda servicios de energía eléctrica.
PARQUE SOLAR VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO S.A.	Generación de energía solar.
PARQUE SOLAR VMRS MATER	
EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO S.A. ("EDERSA")	Distribución de energía en la provincia de Río Negro.
EJESA	Distribución y comercialización de energía eléctrica en la provincia de Jujuy.
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. ("EDET")	Prestación del servicio de distribución de electricidad en la provincia de Tucumán.

Objeto

ACTIVOS LM	Generación de energía hidráulica (Incluye la producción de energía eléctrica mediante centrales de bombeo).
------------	---

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

16. En función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, se identifica una relación horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada.⁴

III.2. Análisis de los efectos de la operación

17. A continuación, se presentan las participaciones de mercado del grupo comprador y objeto de la operación en el mercado de generación eléctrica y potencia instalada.

⁴ Mercado relevante definido en el Expediente N° EX-2018-31929643- -APN-DGD#MP "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)". Dictamen CNDC IF-2018-38056898-APN-CNDC#MP de fecha 8 de agosto de 2018. Resolución SCI RESOL-2018-18-APN-SECC#MPYT de fecha 13 de septiembre de 2018.

Tabla 2 | Generación eléctrica (MWh) 2022-2024

Participación en el Mercado de Generación de Energía Eléctrica en el MEM (en MWh)						
	Año 2022		Año 2023		Año 2024	
Grupo Comprador	2.587.485,27	1,86%	4.340.511,49	3,07%	4.427.298,35	3,11%
Objeto	84.874,89	0,06%	60.102,35	0,04%	78.278,99	0,06%
% conjunta	2.672.360,16	1,93%	4.400.613,84	3,11%	4.505.577,34	3,17%
Total nacional	138.746.603,66	100%	141.400.867,20	100%	142.137.869,05	100%

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

18. Tal como se desprende del cuadro precedente, las participaciones del Grupo Comprador en la generación de energía eléctrica post- operación son marginales, no superando en ningún caso el 4%.
19. Al considerar la oferta de potencia con posterioridad a la operación, el Grupo Comprador tendrá una potencia instalada de 1.791,4 MW, representando el 4,13% de la oferta total.
20. Asimismo, la presente operación genera un efecto vertical dado que el Grupo Comprador se encuentra activo en otras etapas del sector eléctrico. Sin embargo, teniendo en cuenta que los mismos son preexistentes y que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 0,1%, esta DNCE considera que no es necesario realizar un mayor análisis.
21. Asimismo, si bien el Grupo Comprador desarrolla actividades en otras etapas del sector eléctrico, tales como (i) distribución y comercialización en determinadas áreas de concesión y (ii) servicios vinculados al transporte/operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de terceros, dichas actividades no configuran vínculos verticales relevantes con los ACTIVOS LM objeto de la operación. En efecto, no se verifican relaciones de insumo–cliente entre las actividades del Grupo Comprador en dichos segmentos y la unidad de generación adquirida, y la operación no modifica sustancialmente la presencia del Grupo Comprador en esos eslabones. En ese marco, esta DNCE considera que no resulta necesario efectuar un análisis adicional.
22. Por lo expuesto, la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
23. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

24. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

25. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referidos a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
26. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
27. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión Hidroeléctrica Las Maderas (“ACTIVOS LM”) por parte de EDISON LAS MADERAS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2089 - Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.